

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1382/2532

นายฟรานซิสเอ็ม โรชาเลส

โจทก์

กรมศุลกากร กับพวก

จำเลย

นายฟรานซิสเอ็ม โรชาเลส โจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 226

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 17

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ ศาลภาษีอากรกลางสั่งว่าอุทธรณ์ของโจทก์เกี่ยวกับ
หน้าที่นำสืบ โจทก์มิได้โต้แย้งคัดค้านไว้ จึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งมาตรา 226 จึงไม่รับ ให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ข้ออื่นไว้โจทก์เห็นว่า
อุทธรณ์ของโจทก์เกี่ยวกับหน้าที่นำสืบนั้นเป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบ
เรียบร้อยของประชาชนการที่ศาลภาษีอากรกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าวเป็นการไม่
ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 230และมาตรา 222
ประกอบมาตรา 27 วรรคแรก โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ดังกล่าวของโจทก์ด้วย

หมายเหตุ จำเลยทั้งสี่แถลงคัดค้าน (อันดับ 103)

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้บังคับจำเลยที่ 1 ถึงที่ 4ร่วมกันหรือแทนกัน
คืนรถยนต์แก่โจทก์ในสภาพเรียบร้อยและชำระค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ย ฯลฯ

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์ ศาลภาษีอากรกลางมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 96)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 99)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คำสั่งของศาลภาษีอากรกลางเกี่ยวกับหน้าที่นำสืบเป็นคำสั่ง
ระหว่างพิจารณา โจทก์มิได้โต้แย้งคัดค้านไว้ จึงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 226 ที่ศาลภาษีอากรกลางไม่รับอุทธรณ์ในข้อ
นี้นั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คำสั่งของศาลภาษีอากรกลางเกี่ยวกับหน้าที่นำสืบเป็นคำสั่ง
ระหว่างพิจารณา โจทก์มิได้โต้แย้งคัดค้านไว้ จึงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 226 ที่ศาลภาษีอากรกลางไม่รับอุทธรณ์ในข้อ
นี้นั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-อรรถวิทย์ วรรณวินิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ